

ถอดเทปครอบครัวพีเจทคาบที่ 4 หลัง Midterm 1/4

ฎีกาพิสดาร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2562

ย่อชื่อแท้จริง

ผลโก บ. นาง ส. (ผู้ร้องสอศที่ 1) เป็นสามีภริยากัน

ผลโก บ. สมัยสมาชิกสหกรณ์ (จำเลย)

ใบสมัครสมาชิก ข้อ 7 ระบุว่า "ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไครยเดือนของข้าพเจ้าหักเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระต่อสหกรณ์จากเงินไครยเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายส่งชำระต่อสหกรณ์"

ใบสมัครมีข้อความของผู้ร้องสอศที่ 1 ระบุว่า "ข้าพเจ้า นาง ส. เป็นภรรยาของผลโก บ. ผู้สมัคร ยินยอมให้ผู้สมัครทำนิติกรรมอันเป็นการจัดการสินสมรสของข้าพเจ้าและผู้สมรสกับสหกรณ์...ได้ทุกกรณีตั้งแต่วันที่ผู้สมรสของข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์และถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในเอกสารนี้เป็นคำยินยอมของข้าพเจ้าในการทำนิติกรรมทุกฉบับกับสหกรณ์ " + ลงลายมือชื่อผู้ร้องสอศที่ 1

ข้อ 43 ระบุว่า "การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะต้องทำเป็นหนังสือด้วยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งคนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อคนตายมอบให้สหกรณ์ ไว้..."

ผลโก บ. ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้วโดยมีลูกทั้งสี่และบุตรของผู้ร้องสอศที่ 1 อีก 4 คน เป็นผู้รับประโยชน์ไว้

ผลโก บ. ถึงแก่ความตาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2562 (ต่อ)

1. เว้นช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต

เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิตที่จ่ายจ่ายในกรณีเสียชีวิตของผลโก บ. ซึ่งเป็นสมาชิกของจำเลยไม่ใช่เงินที่ผลโก บ. ได้มาระหว่างสมรสกับผู้ร้องสอศที่ 1 จึงไม่ใช่สินสมรส

2. สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น

2.1 สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นทรัพย์สินประเภทใด

...ใบสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ผลโก บ. ทำไว้ มีข้อความระบุว่า "ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไครยเดือนของข้าพเจ้า หักเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระหนี้..." จากข้อความดังกล่าวแสดงว่าเงินที่นำไปชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นเป็นเงินเดือนของผลโก บ. ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) เมื่อชำระแล้วกลายเป็นทุนเรือนหุ้นของจำเลยที่สมาชิกมีสิทธิเรียกร้องต่อเมื่อความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นจึงควรเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องสอศที่ 1 และผลโก บ. อยู่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2562 (ต่อ)

2.2 การทำสัญญาระหว่างสมรสและการสิ้นสุดระยะเวลาในการบอกกล่าว

ใบสมัครสมาชิกของผลโก บ. มีข้อความยินยอมของผู้ร้องสอศที่ 1 มีข้อความระบุว่า ผู้ร้องสอศที่ 1 ยินยอมให้ผลโก บ. ทำนิติกรรมจัดการสินสมรสของตนและผลโก บ. กับจำเลยได้ทุกกรณีนับแต่วันสมัครสมาชิกและถือว่าคำยินยอมในเอกสารนี้เป็นคำยินยอมของผู้ร้องสอศที่ 1 ในการทำนิติกรรมทุกฉบับกับจำเลย ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ผลโก บ. และผู้ร้องสอศที่ 1 ได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างสมรสอันเป็นสัญญาระหว่างสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1469 เมื่อผลโก บ. ซึ่งเป็นคู่สมรสฝ่ายหนึ่งตายก็ไม่มีคู่กรณีที่ผู้ร้องสอศที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ที่จะบอกกล่าว จะนำระยะเวลา 1 ปี หลังการสมรสสิ้นสุดลงมาใช้บังคับไม่ได้ เนื่องจากการสมรสสิ้นสุดลงตามมาตรา 1469 ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย ดังนั้นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกที่ผลโก บ. ทำไว้กับจำเลยจึงมีผลผูกพันผู้ร้องสอศที่ 1 ด้วย

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2562 ต้องมานั่งพิจารณาทรัพย์สินก่อนว่าเป็นสินสมรส หรือ สิ้นส่วนตัว (ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตอนที่การสมรสสิ้นสุด หรือ คู่สมรสได้ตายลง ก็ต้องเป็นของฝ่ายนั้นอยู่แล้ว) และ ใน การบอกกล่าวสัญญาระหว่างสมรส ซึ่งโดยหลัก มาตรา 1469 ให้บอกกล่าวได้ในช่วงที่เป็นคู่สมรสกันอยู่ หรือ ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่สมรสกัน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ศาลตีความว่าไม่รวมถึงการตายของคู่สมรส เช่นนี้ สิทธิในการบอกกล่าวจึงสิ้นสุดลงด้วยความตายของคู่สมรส และมีประเด็นที่ต้องมาพิจารณาว่า สัญญาให้คำยินยอมนั้น มันเป็นสัญญาระหว่างสมรสจริงๆ หรือ ในความเห็นของพีเจท เนื้อหาของมันคือ การให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่างๆ ถ้าลักษณะสัญญามันเข้าตามมาตรา 1476/1 มันก็ทำเป็นสัญญาระหว่างสมรสไม่ได้ ต้องทำเป็นสัญญาก่อนสมรส

ที่เจ้ทบอกว่ายังคงเป็นคำถามว่าทำได้ไหม และ การให้ความยินยอมเป็นการทั่วไปแบบนี้ มันจะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมตามมาตรา 1476 ได้แล้วหรือไม่ (เวลาที่ทำนิติกรรมที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 โดยปกติการให้ความยินยอม มันต้องให้เป็นเฉพาะเรื่องนั้นๆ เป็นรายนิติกรรมไป) สมมุติ มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พลโท บ. ไปทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์กับสหกรณ์ จะถือเอาความยินยอมครั้งนี้ ว่ามันมีการยินยอมเป็นการทั่วไปแล้ว เพื่อจะทำสัญญาซื้อขายได้หรือไม่ ในความเห็นของพี่เจ้ท การให้ความยินยอมตามมาตรา 1476 มันน่าจะต้องทำเป็นรายกรณีไป ไม่น่าจะทำการทั่วไปได้ เนื่องจาก นิติกรรมที่มันต้องขอความยินยอมจริงๆ มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่นิติกรรม มันจำกัดแค่นิติกรรมที่มีความสำคัญ จึงต้องให้เป็นเฉพาะเรื่องไป เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของกลุ่มสมรสทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่ได้เข้าไปร่วมในการทำนิติกรรมนั้นๆ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3122/2564

การที่มารดาจำเลยที่ 1 ยกสิทธิการเข้าอาคารพาณิชย์ให้ เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการให้โดยเป็นหนังสือระบุอายุ ให้แก่ผู้ใด และหนังสือที่ให้ไว้ระบุว่า เป็นสินสมรส การจะฟังว่ามารดาจำเลยที่ 1 ยกให้โจทก์หรือจำเลยที่ 1 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมไม่อาจรับฟังได้โดยคนใดคนหนึ่ง แต่สิทธิการเข้าเป็นทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ใ้กันในระหว่างสมรส และกรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ พ.ร.บ. มาตรา 1474 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส เช่นนี้จึงต้องฟังว่า สิทธิการเข้าที่พิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอหย่าจำเลยที่ 1 และมีคำขอให้แบ่งสินสมรสและคืนสินส่วนตัวคือ สิทธิการเข้าพิพาทแก่โจทก์และ ร. ซึ่งเป็นบุตรโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามบันทึกข้อตกลง จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์สมคบกับบุคคลภายนอกฉ้อฉล หลอกลวงจำเลยที่ 1 ให้ทำบันทึกข้อตกลง และไม่ทำให้จำเลยที่ 1 อ่านข้อความก่อนลงลายมือชื่อ จำเลยที่ 1 ยินยอมทำเอกสารดังกล่าวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้คบชู้กับจำเลยที่ 2 จึงไม่มีผลเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 จะดำเนินการบอกกล่าวตามกฎหมายต่อไป เช่นนี้ ตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยที่ 1 ย่อมมีประเด็นข้อพิพาทว่า บันทึกข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ยกสิทธิการเข้าพิพาทเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์นั้นเป็นสัญญาระหว่างสมรสและมีผลผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 หรือไม่ ทั้งตามคำให้การของจำเลยที่ 1 ต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 จะดำเนินการบอกกล่าวตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงจำเลยที่ 1 จะดำเนินการบอกกล่าวการแสดงเจตนาที่จำเลยที่ 1 ทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวตามที่ให้การว่าถูกโจทก์กับพวกฉ้อฉลหลอกลวงก็ตาม แต่คำให้การของจำเลยที่ 1 ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นคำให้การที่ปฏิเสธว่าบันทึกข้อตกลงไม่มีผลบังคับแก่จำเลย เท่ากับเป็นการบอกกล่าวบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 และโจทก์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาท ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า บันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาระหว่างสมรสและหยิบยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ขึ้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ได้บอกกล่าวสัญญาระหว่างสมรสแล้ว หาได้เป็นการวินิจฉัยนอกขอบเขตประเด็นไม่ และถือว่าคำให้การของจำเลยที่ 1 มีประเด็นการบอกกล่าวบันทึกข้อตกลงแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3122/2564 (ต่อ)

สิทธิการเข้าพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีใช้สินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ต้องหย่าขาดจากกัน คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องการแบ่งสินสมรส ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า บันทึกข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์กับ ร. ร่วมกันฉ้อฉล และมีผลผูกพันสินสมรสเฉพาะในส่วนของจำเลยที่ 1 เพียงครั้งหนึ่งที่ยกให้โจทก์และ ร. อีกครั้งหนึ่งเป็นสินสมรสในส่วนของโจทก์และส่วนของจำเลยที่ 1 ที่ยกให้ ร. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมีลักษณะเป็นการให้ เมื่อจำเลยที่ 1 บอกกล่าวสัญญาระหว่างสมรสที่ทำไว้กับโจทก์แล้วเช่นนี้ ย่อมมีผลให้สิทธิการเข้าพิพาทเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ที่ยกให้แก่โจทก์กลับมาเป็นสินสมรสตัวเดิม เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์และจำเลยที่ 1 หย่าขาดจากกัน สิทธิการเข้าพิพาทดังกล่าวต้องแบ่งให้โจทก์และจำเลยที่ 1 คนละครึ่งหนึ่ง โดยส่วนของจำเลยที่ 1 ครึ่งหนึ่งได้ตกเป็นสิทธิของ ร. ไปแล้ว เท่ากับจำเลยที่ 1 และ ร. มีส่วนแบ่งคนละหนึ่งในสี่ของสิทธิการเข้าพิพาท กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องของ การปรับบทกฎหมายในเรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและการแบ่งสินสมรส ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความจากพยานหลักฐานอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่คู่ความนำมาสืบ มีใช้เป็นการวินิจฉัยถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันจะเป็นการพิพาทภายนอกฟ้องนอกประเด็นอย่างใดไม่

จบเรื่องระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

เรื่องบิดามารดาและบุตร

เกริ่นนำ

เมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้ว สำหรับเรื่องของบุตรแล้ว เราเอาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรมาใช้บังคับ แม้ว่าการสมรสนั้นจะเป็นโมฆะ แล้วถูกศาลเพิกถอนแล้ว ในเมื่อกฎหมายบอกว่าเป็นบิดามารดากับบุตรกันแล้ว มันก็ต้องคงสถานะนั้นต่อไป จะไม่ย้อนหลังไป เนื่องจาก บุตรนั้น ไม่ได้รู้เห็นหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยการสมรสนั้นมันตกเป็นโมฆะอย่างไร เช่นนี้ เรื่องนี้ มันจะไม่เอาประโยชน์ของคู่สมรสมาเป็นตัวตั้ง แต่จะเอาประโยชน์ของบุตรมาเป็นตัวสำคัญ เรื่องที่เราจะเรียน คือ สถานะของบุตร และ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร เวลาที่เรียนเรื่องของบิดามารดาและบุตร ที่มันต้องจำเป็นที่จะมาเริ่มต้นที่สถานะของบุตร เพราะว่า จะต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นบิดาใครเป็นมารดา ใครเป็นบุตรของใครบ้าง พอรู้แล้วจึงจะไป ขั้นตอนมาว่า เรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง (เรื่องของอำนาจปกครอง)

สำหรับเรื่องของบุตรที่เราจะเรียนกัน มีอยู่สองส่วนใหญ่ คือ บุตรในสมรส และ บุตรนอกสมรส ซึ่งบทบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมันจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (ต้องดูดีๆว่าเป็นบุตรประเภทไหน) ให้เข้าใจคร่าวๆ ว่า บุตรในสมรสเวลาที่เกิดมา ก็จะมีทั้งบิดามารดาแน่ๆ ในส่วนของมารดาไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่จะมีปัญหาในส่วนของบิดา ว่าใครจะเป็นบิดา เพราะว่า บางครั้งมารดาอาจมีการจดทะเบียนหลายครั้ง หรือ อาจจะมีสามีหลายคน ในขณะที่ บุตรนอกสมรส คลอดออกมาโดยทั่วไปก็มี มารดาเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่มียบิดา เนื่องจาก มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครเลย แต่แน่นอนว่ามันต้องมีบิดาอยู่แล้ว เช่นนี้ คุณต้องแยกคดี ค่ะ ความยากของเรื่องนี้ บิดาในทางข้อเท็จจริงกับบิดาทางข้อกฎหมาย มันอาจจะไม่เหมือนกัน ทั้งบุตรในสมรส และนอกสมรส คือ มีพ่อก็จริง แต่อาจจะเป็นพ่อในทางกฎหมาย ไม่ได้เป็นพ่อในข้อเท็จจริง เช่นเดียวกันกับบุตรนอกสมรส รู้ว่า คนนี้เป็นบิดา แต่ก็ยังไม่ได้เป็นบิดาในทางกฎหมายอยู่ดี เป็นได้แค่บิดาในทางข้อเท็จจริง

การที่จะเป็นบิดาในทางกฎหมายได้ มี 3 ทาง คือ ไปจดทะเบียนสมรสกับมารดา , ไปจดทะเบียนรับรองบุตร และ ไปร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าเป็นบิดาและบุตรกัน ทราบไต่ที่ยังไม่เกิด 3 ทางนี้ มันก็ยังไม่เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะโยงไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร หมายความว่า คนที่จะมีอำนาจปกครองบุตรในทางกฎหมายคุณ จะต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบถึงจะมีอำนาจในการปกครองบุตร บางทีข้อสอบมันอาจจะมียอะไรที่ย้อนแย้งหลายอย่าง

โดยเฉพาะกรณีของบุตรในสมรส ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มา ถ้ามันไม่ได้เป็นบิดากันแน่ๆ แต่ในเมื่อกฎหมายสันนิษฐานให้ เป็นบิดา ก็จะต้องเป็นบิดาไปจนกว่าบทสันนิษฐานนั้น มันจะถูกปลงไปโดยคำพิพากษาของศาล เพราะฉะนั้น ทราบไต่ที่ไม่มี คำพิพากษามาลบล้าง อำนาจปกครองบุตรนั้นก็ยังอยู่ ในขณะที่บิดาในข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้เป็นบิดาในทางข้อกฎหมาย ก็จะยังไม่มียอำนาจปกครองบุตร แม้ว่าจะเป็นบิดากับบุตรกันจริงๆก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ ต้องแยกดีๆ เวลาอยู่ในข้อสอบ มักให้สังสารบิดาในทางข้อเท็จจริงเยอะๆ จนบางคนตอบคิดว่าเป็นบิดา แต่จริงๆยังไม่เป็นบิดา เพราะคุณต้องตั้งหลักดีๆว่า จะเป็น บิดาในทางข้อกฎหมายได้มันจะมีขั้นตอน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการออกข้อสอบว่า อยู่ๆมันจะมาเป็นบิดาทางกฎหมายเลยไม่ได้

และ แม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นบิดา แต่ถูกกฎหมายสันนิษฐานให้เป็น แล้วเกิดไม่อยากจะมาลบล้างโดยการทำ
 สัญญาไม่ได้ เพราะ โดยสภาพของบทบัญญัติหมวดนี้ มันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ทำไปก็ตกเป็นโมฆะ ทำได้ทางเดียว คือ ไป
 ร้องขอต่อศาลให้พิพากษา แต่จะมีเรื่องเดียวที่สามารถตกลงกันเองได้ คือ การตกลงอำนาจปกครองบุตร ในกรณีที่ย่าโดยความ
 ขินยอม นอกจากนี้ยังต้องเรียนเรื่องของ เหตุหรือกระบวนการเพิกถอนอำนาจปกครอง เรื่องผู้ปกครอง และ เรื่องของบุตรบุญ
 ธรรม (สิทธิและหน้าที่ของผู้รับบุตรธรรม) **เรื่องนี้มีความสำคัญ ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดี เพราะว่า ถ้าไม่เข้าใจจะเรียนกฎหมาย
 มรดกไม่รู้เรื่องเลย จะไม่รู้ว่าเป็นบิดาของใคร มารดาของใคร จะให้แบ่งมรดกผิด**

บุตรในสมรส



เรื่องนี้ต้องเริ่มต้นให้ถูก ถ้าผิดมันก็จะไปต่อไม่ได้ มันจะผิดไปทั้งข้อ ถ้าเข้าใจ concept ตรงนี้ผิดไม่จะไม่ได้คะแนนเลขทั้งข้อ สิ่งแรกเลยเวลาที่เรารู้ถึงบุตรในสมรสตรงนี้ มันรวมทั้งการสมรสที่มีผลสมบูรณ์ โฆฆะ โฆฆียะ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นแล้วข้อเท็จจริงในข้อสอบ ถ้าบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้วคลอดบุตร บุตรที่คลอดออกมาจะเป็นบุตรที่อยู่ในประเภทนี้ทันที ขี้ว่า จดทะเบียนสมรส ถ้าอยู่กินกันฉันคู่สมรส โดยที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรส จะมีผลต่อบุตรว่าจะไม่เป็นบุตรในสมรส แต่จะเป็นบุตรนอกสมรส การที่จะมาวินิจฉัยตรงนี้ได้คุณจะต้องมีข้อเท็จจริงมาก่อนว่าตัวของมารดามีการจดทะเบียนสมรสแล้ว เพราะ ถ้าผิด ตัวบทบัญญัติมันก็จะเป็นอย่างอื่นเลย สิ่งที่มีจะสับสน คือ ข้อสอบจะให้มาว่า นาย A จดทะเบียนสมรสกับ นางสาว B แล้ว นางสาว B ไปมีความสัมพันธ์กับ นาย C จนกระทั่ง คลอดบุตรออกมา คือ D เพิ่มข้อเท็จจริงไปอีกว่า B นั้นรู้ว่า A เป็น

หมั้น คำถาม คือ D นั้นเป็นบุตรในสมรสหรือนอกสมรส คำตอบ คือ D เป็นบุตรในสมรส แม้ว่า ในความจริงแล้ว C จะเป็นบิดาของ D แต่กฎหมายไม่ได้สนใจ สนใจแค่ว่า A กับ B เป็นคู่สมรสกัน เช่นนี้ เมื่อ B คลอดบุตรออกมา แปลว่า D นั้นเกิดในระหว่างที่ A กับ B เป็นคู่สมรสกันอยู่ ดังนั้น D จึงเป็นบุตรในสมรสระหว่าง A กับ B สมมุติว่า ข้อเท็จจริงเปลี่ยนว่า A กับ B ไม่ได้จดทะเบียนสมรส D ก็เป็นบุตรนอกสมรสทันที ข้อเท็จจริงมันจึงจะตัดกันที่ว่า มารดาจดทะเบียนสมรสใหม่ เหตุที่ทำให้ A เป็นบิดา แม้ว่าในข้อเท็จจริง A จะไม่ได้เป็น เพราะว่า กฎหมายนั้นเห็นประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ ที่มีบิดาดีกว่าไม่มี จะพอจริงพอไม่จริงค่อยไปว่ากันทีหลัง กฎหมายจะกำหนดวิธีต่อไปว่าต้องทำอะไร ด้วยความที่เป็นบทสันนิษฐาน กฎหมายจึงเปิดช่องให้ A หรือ อาจเป็นตัว D เอง ในการฟ้องปฏิเสธความเป็นบิดาหรือบุตรก็ได้ แต่ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลก็ต้องถือตามบทสันนิษฐานว่า A กับ D ยังต้องเป็นบิดากันอยู่ **บุตรในสมรส มั่นรวมการสมรสที่มีผลสมบูรณ์ โมะมะ โมะมิยะ แต่ว่าตัวบทบัญญัติที่จะต้องใช้มันอาจจะมีความแตกต่างกัน (ดูในภาพรวมข้างต้นได้) ไล่ตั้งแต่ **มาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 ตามมาตรานี้กลับไปดูให้ดี ออกทุกปี แต่จะเอาอันใดอันหนึ่งมาออก** (การสมรสที่มีชายเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลายคนก็จะมีบทบัญญัติเฉพาะขึ้นมา เช่น เรื่องสมรสซ้อนมาตรา 1538 หญิงสมรสใหม่ มาตรา 1537) ที่นี้ ด้วยความที่เป็นบทสันนิษฐาน ถ้าเกิดไม่ได้เป็นบิดาและบุตรกัน กฎหมายก็ให้ฟ้องปฏิเสธความเป็นบิดาและบุตรได้ ผลที่ตามมาคือดูได้ในภาพรวมข้างต้น**
****คำถามของข้อสอบเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวว่า เด็กที่คลอดออกมาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของใคร และ แนะนำกระบวนให้บิดาที่แท้จริงว่าจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายยัง (ในข้อสอบมักจะให้ว่า บิดาที่แท้จริงไม่ได้เป็นบิดาตามข้อกฎหมาย)****

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่สมบูรณ์

มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นคู่สมรสกับชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่มีการสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรส แล้วแต่กรณี

มันมีประเด็นที่ว่า ถ้าเป็นชายกับชาย บุตรเกิดไม่ได้อยู่แล้วในข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการสมรสที่เป็นหญิงกับหญิงแล้ว คลอดบุตรนั้น เกิดได้ในทางข้อเท็จจริง แต่ว่าในทางข้อกฎหมาย คนที่จะเป็นมารดามันก็จะจำกัดเฉพาะหญิงที่เป็นคนคลอด เท่านั้น เด็กที่คลอดออกมาในกรณีนี้จะไม่เข้ามาตรา 1536 และ ไม่ได้เป็นเด็กในสมรส เพราะว่า กฎหมายจำกัดแค่กรณีชายหญิง จดทะเบียนสมรสกัน ดังนั้นในกรณีนี้ บุตรที่คลอดออกมาจะเป็นบุตรนอกสมรสทันที



มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมว่าการถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นไม่รวมอยู่ในกรณี ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง เพราะว่า การสาบสูญไม่ใช่เหตุที่ทำให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลง เป็นเพียงแต่เหตุหย่าประการหนึ่ง เช่นนี้ ถ้าศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญการสมรสยังอยู่ 310 วันยังไม่เริ่มนับ ถ้าคลอดบุตรมานับวันนั้นก็ยังเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสผู้สาบสูญ

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ

มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นคู่สมรสกับชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรส แล้วแต่กรณี

มาตรา 1536 วรรคสอง วางหลักว่า ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ **บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือ ภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น**

ต้องใช้ทั้งสองวรรคในการประกอบกัน แต่ต้องเป็นกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ ถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะ แล้วไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ แล้วคู่สมรสตายหรือหย่าก็ใช้วรรคหนึ่งตามปกติ



มันจะมีประเด็นอยู่ว่า ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นโมฆะ และ มีการหย่าหรือตาย ก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ เกิดมีเด็กคลอดออกมาภายใน 310 วัน มันก็เข้ามาตรา 1536 วรรคหนึ่งตามปกติไม่มีปัญหาอะไร เช่นนี้ เด็กคนนั้นก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายหรือหย่า ทีนี้ **ปัญหามันจะเกิดขึ้น เวลาฟ้องศาลมันใช้เวลานาน ถ้าสมมุติมันเลย 310 วัน นับแต่วันที่ตายหรือหย่าไปแล้ว มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ แล้วปรากฏว่าเกิดคลอดบุตรออกมา ซึ่งมันยังอยู่ภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ แต่จำลองนับดูดีๆ ยังไงมันเลย 310 วันนับแต่สามี ตายหรือหย่าไปแล้ว ยังไงในข้อเท็จจริงทางการแพทย์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่บุตรที่คลอดมานั้นจะเป็น**

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายหรือผู้หย่า ดังนั้น พอมันมีวรรคสองตรงนี้ มันจึงเกิดปัญหาว่า ถ้าใช้วรรคสอง ตามตัวบทบุตรที่คลอดมานั้นจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายหรือผู้หย่า แต่ในทางกรณคดีเหตุผลมันไม่ได้แล้ว

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452

มาตรา 1538 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ในกรณีที่บุตรคลอดสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 เด็กที่เกิดในระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืนนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง

มาตรา 1538 วรรคสอง วางหลักว่า ในกรณีที่หญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให้นำข้อสันนิษฐานในมาตรา 1536 มาใช้บังคับ

มาตรา 1538 วรรคสาม วางหลักว่า ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เด็กที่เกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้การสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452 ด้วย

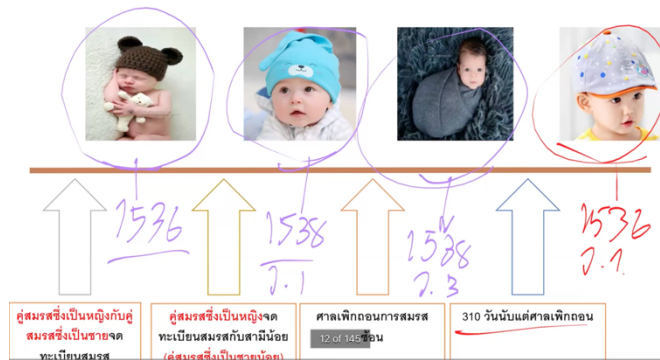
สิ่งแรกที่จะต้องดู คือ มันจะมาเข้ามาตรานี้ได้ มันต้องเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 1452 ซึ่งเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน กล่าวคือ ต้องมีการจดทะเบียนสมรสครั้งที่หนึ่ง แล้วมีการจดทะเบียนสมรสครั้งที่สอง หรือ สาม หรือ สี่ **ข้อสำคัญคือ มันจะต้องเป็นการจดทะเบียนสมรสสองครั้ง ถ้าครั้งหนึ่งเป็นการจดทะเบียนสมรส อีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่การจดทะเบียนสมรสเป็นเพียงการอยู่กินฉันคู่สมรส มันจะไม่เข้ามาตรา 1538**

มาตรา 1538 วรรคหนึ่ง ที่นี้พอมีเรื่องของสมรสเท่าเทียม มันจะมีปัญหาต่อมาว่า กรณีแรก ถ้าการจดทะเบียนสมรสครั้งที่หนึ่งเป็นหญิงกับหญิง ครั้งที่สองเป็นหญิงกับชาย แล้วก็มีบุตร จะเห็นได้ว่ามาตรา 1538 วรรคหนึ่ง ไม่ได้จำกัดว่าการสมรสในครั้งแรกจะต้องเป็นชายหญิงเท่านั้น ถ้าสมมุติมันฝ่าฝืน แม้ว่าจะเป็น ชายกับชาย หญิงกับหญิง หญิงกับชาย มันก็เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 1452 ได้ กรณีนี้จึงสามารถใช้มาตรา 1538 วรรคหนึ่งได้ เช่นนี้ ชายที่จดทะเบียนสมรสซ้อนก็จะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่คลอดออกมา

มาดูต่อในมาตรา 1538 วรรคสอง ถ้าเป็นกรณีปกติทั่วไปนั้นไม่มีอะไร ถ้าชายเข้าไปฟ้องปฏิเสธ แล้วศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ก็นำมาตรา 1536 มาใช้บังคับ ดังนั้น บุตรจึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีหลวง อย่างไรก็ตาม มันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่า ถ้าการจดทะเบียนสมรสครั้งที่หนึ่งเป็นหญิงกับหญิง ครั้งที่สองเป็นหญิงกับชาย แล้วชายไปฟ้องร้องต่อศาลว่าขอเพิกถอน แล้วศาลก็มีคำพิพากษาออกมา เช่นนี้ ให้นำมาตรา 1536 มาใช้บังคับ อย่างไรก็ดี หญิงคนแรกที่เป็นคู่สมรสนั้นไม่สามารถเป็นบิดาได้โดยสภาพ และ กรณีมาตรา 1536 ก็จะใช้บังคับในกรณีที่ชายจดทะเบียนสมรสกับหญิงเท่านั้น ดังนั้น กรณีนี้ มันจะทำให้บุตรเป็นบุตรนอกสมรสทันที คือ ไม่มีบิดาแล้ว จะไม่ย้อนกลับไปให้ผู้หญิงเป็นบิดา เพราะมันเป็นไม่ได้

มาตรา 1538 วรรคสาม ก็จะมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเพิกถอน จะคล้ายๆ มาตรา 1536 วรรคสอง

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



มันจะมีประเด็นตรงเด็กคนสุดท้ายที่เกิดภายหลัง 310 วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ เช่นนี้ สามีหลวงก็ต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1536 วรรคแรก การสมรสครั้งแรกไม่ได้ถูกพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะอะไรเลย แต่การสมรสที่ถูกพิพากษาให้เป็นโมฆะมันเฉพาะการจดทะเบียนสมรสซ้อน และกฎหมายกำหนดว่า ถ้าอยู่ภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะก็ยังเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีน้อยอยู่ แต่ถ้ามันพ้น 310 วัน เด็กที่คลอดออกมาก็ต้องกลับมาใช้หลักทั่วไป แปลว่าตอนนั้นมันไม่มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนอยู่แล้ว มันมีการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกอยู่คนเดียว ดังนั้น ก็ใช้มาตรา 1536 วรรคแรก **ข้อสอบอาจออกคนที่ 1-4**

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



มันมีประเด็นที่น่าสนใจอีกที่มันจะไปยึดโยงกับการกล่าวอ้างโมฆะ ข้อเท็จจริงเหมือนเดิม เด็กคนที่ 1 และ 2 นั้นไม่มีปัญหาอะไร แต่ จะมีปัญหาตรงคนที่ 3 และ 4 สำหรับคนที่ 3 ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ไม่ว่าจะนับว่าการกล่าวอ้างตรงนี้จะเท่ากับการที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะหรือไม่ มันก็ไม่มีปัญหา เพราะว่า ยังไงมันก็ยังอยู่ภายใน 310 วัน จึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีน้อย อย่างไรก็ตาม **ปัญหาจะอยู่กับคนที่ 4 ถ้าเราบอกว่าการกล่าวอ้างนั้นเท่ากับการที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ แปลว่า เด็กก็จะย้อนกลับไปเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีหลวงทันที แต่ ถ้าเราบอกว่าการกล่าวอ้างนั้นไม่เท่ากับการที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ เช่นนี้ 310 วันมันยังไม่เริ่มนับเลย เพราะฉะนั้น ประเด็นที่ต้อง**

พิจารณา คือ การกล่าวอ้างมันเหมือนกับกรที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะใหม่ เมื่อตีความมาตรา 1538 วรรคสาม แล้ว รวมถึงคำพิพากษาแล้ว จะพบว่า การที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบุตรได้ โดยหลักการต้องอาศัยคำพิพากษาของศาลเป็นสำคัญ และ เมื่อดูเนื้อหาของตัวบทมาตรา 1538 วรรคสาม มันไม่ได้พูดถึงเรื่องการกล่าวอ้างกันเองเลย ทั้งที่มาตรา 1538 มันใช้กับการจดทะเบียนสมรสย้อนเท่านั้น ดังนั้น การที่คุณกล่าวอ้างกันเอง มันก็ไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร กล่าวคือ 310 วันตามมาตรา 1538 วรรคสามมันก็ยังไม่วิบเริ่มนับ ต้องถือว่ากรสมรสย้อนนั้นยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้น ถ้าไม่มีคำพิพากษาของศาล บุตรคนที่ 4 ก็ยังเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามี้อยู่ ตามมาตรา 1538 วรรคแรก

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452



มันมีอีกประเด็นคือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสย้อนแล้วกรสมรสย้อนนั้นสิ้นสุดลงโดยการหย่าหรือตาย มันจะมีอยู่สองประเด็นที่ต้องสนใจ คือ ประเด็นแรก เด็กคนที่ 3 จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของใคร เพราะ มันยังอยู่ใน 310 วันนับแต่การสมรสย้อนสิ้นสุด เมื่อตามมาตรา 1538 แล้ว มันไม่ได้พูดถึงเรื่องของกรณีที่มีการสมรสย้อนมันสิ้นสุดลงเลยว่าจะต้องทำอย่างไรกับเด็ก พูดถึงเฉพาะกรณีที่ศาลพิพากษาให้เป็นโมฆะ ประเด็นสอง เด็กคนที่ 4 จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของใคร ถ้ามันพ้น 310 วันนับแต่การจดทะเบียนสมรสย้อนสิ้นสุดลง

การตีความจะมีอยู่สองแนวทาง

แนวทางแรก จะตีความแบบเคร่งครัดว่า มาตรา 1538 เป็นบทเฉพาะที่ใช้กับการจดทะเบียนสมรสย้อน เมื่อมาตรา 1538 มันไม่ได้กำหนดเป็นพิเศษว่าให้ใช้กับกรณีที่ 310 วันนับแต่สมรสย้อนสิ้นสุดลงด้วย ดังนั้น จะตีความว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามี้อยไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ประสงค์ให้ตีความรวมไปถึงกรณีนี้ด้วย แปลว่า เด็กคนที่ 3 และ 4 ก็ต้องย้อนกลับไปเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีหลวง

แนวทางที่สอง (ที่เจ้เห็นด้วยกับแนวทางนี้) กรณีมาตรา 1538 กฎหมายมันกำหนดไว้เฉพาะก็จริง แต่การตีความนั้นมันต้องดูวัตถุประสงค์ของกฎหมายด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนมันก็จะบวก 310 วันเสมอ เช่น จะโมฆะมันก็บวก 310 วันนับแต่

วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ หรือ บวก 310 วันนับแต่การสมรสสิ้นสุดลง กรณีนี้มันจึงจะต้องตีความให้มันเข้ากับกรณีอื่นๆด้วย โดยการที่ต้องตีความว่าถึงแม้มันจะมีบทเฉพาะแล้ว แต่ในกรณีนี้สามารถที่จะย้อนเอามาตรา 1536 วรรคหนึ่งมาใช้ประกอบได้ เพราะเป็นหลักทั่วไป ดังนั้น บุตรที่คลอดออกมาภายใน 310 วันก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีน้อยซึ่ง คือ เด็กคนที่ 3 แต่ถ้าพ้น 310 วันแล้ว ก็จะเป็นบุตรของสามีหลวง ซึ่ง คือ เด็กคนที่ 4



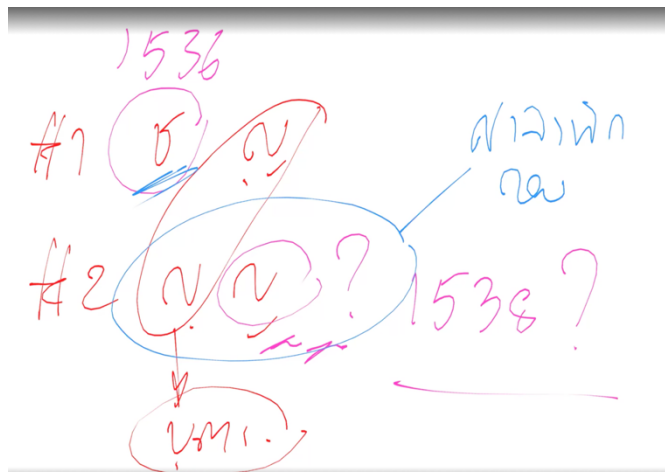
มันมีประเด็นต่อมาอีกว่า ถ้าสมมุติการจดทะเบียนครั้งแรกมันตกเป็นโมฆะ เช่น จดทะเบียนสมรสโดยปราศความยินยอม พี่น้องจดทะเบียนสมรสกัน จดทะเบียนสมรสกับคนไร้ความสามารถ แล้วมามีการจดทะเบียนสมรสซ้อนซ้ำเข้ามาอีก เด็กคนที่ 1 ก็ใช้มาตรา 1536 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 1536 วรรคแรกได้ ไม่มีปัญหาอะไร เด็กคนที่สอง ถึงแม้ว่าการสมรสแรกมันจะเป็นโมฆะ แต่ทราบใดที่ศาลยังมีคำพิพากษาว่าเป็นโมฆะ การสมรสนั้นย่อมมีผลอยู่ เช่นนี้ การสมรสครั้งที่สองจึงเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน มันก็สามารถที่จะใช้มาตรา 1538 วรรคแรกได้ **ที่นี้ความยากมันจะอยู่ที่ เด็กคนที่ 3 กับ 4 กรณีนี้ศาลไม่ได้** พิจารณาการสมรสซ้อนว่าเป็นโมฆะ แต่ไปพิพากษาว่าการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกเป็นโมฆะ มันมีบทบัญญัติที่ทับซ้อนกัน 2 มาตรา คือ มาตรา 1538 วรรคแรก กับ มาตรา 1536 วรรคสอง เพราะ ในจังหวะตรงนี้การจดทะเบียนสมรสซ้อนมันก็ยังค้างคาอยู่ ยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าเป็นโมฆะ มันเลยไปเข้า มาตรา 1538 วรรคแรก ในขณะที่เดียวกัน การจดทะเบียนสมรสครั้งแรกมันถูกพิพากษาว่าเป็นโมฆะ มันเลยไปเข้ามาตรา 1536 วรรคสอง เพราะมันคือ กรณีที่อยู่ใน 310 วันนับแต่มีคำพิพากษาว่าเป็นโมฆะ (คนที่ 4 จะใช้มาตรา 1536 วรรคสอง ไม่ได้ ถ้ามันเกิน 310 วันนับแต่มีคำพิพากษาว่าเป็นโมฆะ ใช้ได้แค่มาตรา มาตรา 1538 วรรคแรก เพราะการสมรสซ้อนยังอยู่) ต้องมาวัดกันว่า มาตราไหนมันใหญ่กว่ากัน **ในความเห็นของพี่เจ๊ มาตรา 1538** มันเป็นบทเฉพาะที่มันใช้กับการจดทะเบียนสมรสซ้อน เพราะฉะนั้น ทราบใดที่การจดทะเบียนสมรสซ้อนมันยังดำรงอยู่ มันก็น่าจะยังต้องใช้มาตรา 1538 วรรคแรกก่อนแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ มาตรา 1536 วรรคสอง ซึ่งมีความทั่วไปมากกว่า อย่างไรก็ตาม มันอาจจะผิดก็ได้ เพราะ ยังไม่มีคำพิพากษากฎีกาออกมา และอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่ง นอกจากที่เป็นบทเฉพาะ คือ กฎหมายมองว่าสามีน้อยมีความใกล้ชิดกับมารดามากกว่าสามีหลวง มีโอกาสที่จะเป็นบิดามากกว่า จึงต้องตีความให้สามีน้อยมาก่อนเสมอ

ดังนั้น ถ้าตีความแบบนี้ต่อไปมันจะพ้นจาก 310 วันนับแต่มีคำพิพากษาว่าเป็น โฆษะ มันก็ยังสามารถมาตรา 1538 วรรคแรกได้อยู่ หรือ ถ้าการสมรสซ้อนมันถูกพิพากษาว่าเป็น โฆษะ ถ้ายังไม่พ้น 310 วัน ก็ใช้มาตรา 1538 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 1538 วรรคแรกได้



ประเด็นต่อมาคือ จดทะเบียนสมรสกับสามีหลวงอยู่ ต่อมา ไปจดทะเบียนสมรสกับสามีน้อยคนที่ 1 แล้วคลอดบุตร คนที่ 1 อันนี้ไม่มีปัญหาอะไร ใช้มาตรา 1538 วรรคแรกได้เลย ความปรากฏอีกว่า ไปจดทะเบียนสมรสกับสามีน้อยคนที่ 2 อีก แล้วคลอดบุตรคนที่ 2 อีก เด็กคนที่สองก็ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีน้อยคนที่สอง เพราะ กฎหมายจะบอกว่าจดทะเบียนครั้งสุดท้าย สุดท้ายเป็นใครก็คนนั้น ตาม มาตรา 1538 วรรคแรก แต่ย้ำอีกครั้ง ข้อสอบออกบ่อย มันจะเป็นแบบนี้ได้ต้องมีการจดทะเบียนสมรส เพราะ ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนว่าเป็นการอยู่กินกันฉันคู่สมรสกับสามีน้อยคนที่ 2 มันจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีน้อยคนที่ 1 ทันที จะใช้มาตรา 1538 วรรคแรกได้มันต้องมีการจดทะเบียนซ้อน มันจะยากขึ้นตรงที่ สามีน้อยทั้งสองไปฟ้องศาล แล้วศาลก็บอกว่าไม่ใช่บุตรของสามีน้อยทั้งสอง เด็กคนที่ 1 ไม่ยาก ก็ใช้มาตรา 1538 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 1536 แต่คนที่ 2 นั้น ถ้ามันย้อนกลับไปมันจะย้อนไปที่สามีน้อยคนที่ 1 หรือ ย้อนไปหาสามีหลวงเลย ซึ่งเกี่ยวกับมาตรา 1538 วรรคสอง ที่ให้นำมาตรา 1536 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เช่นนี้ จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีน้อยคนที่ 1 เพราะว่าเวลาจดทะเบียนสมรสซ้อนนั้น มันจะซ้อนก็ครั้งก็ตาม การจดทะเบียนสมรสซ้อนมันก็จะไปซ้อนกับการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกเสมอ มันไม่ได้มาซ้อนกันเอง ดังนั้นเวลาที่มันย้อนส่งกลับไป มันต้องย้อนกลับไปหาสามีหลวง

เวลาทำสอบก็ต้องดูดีๆศาลพิพากษาว่าอะไร เช่น พิพากษาว่าการสมรสเป็นโฆษะ เพิกถอนการสมรสที่โฆษะ พิพากษาว่าไม่ใช่บุตรของสามีน้อย เป็นต้น ข้อเท็จจริงอาจจะเป็นได้



ถ้าสมมุติว่ามีข้อเท็จจริงว่า การสมรสครั้งที่ 1 มันเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายกับหญิง แล้วก็จดทะเบียนสมรสครั้งที่สองมันเป็น หญิงกับหญิง เป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน ถ้าคลอดบุตรออกมาจะเป็นของใคร มาตรา 1538 ไม่ได้รวมถึงกรณีนี้ เพราะว่า หญิง ไม่อาจเป็นบิดาได้โดยสภาพ ข้อเท็จจริงแบบนี้จะมาใช้มาตรา 1538 ไม่ได้ แม้ว่า ข้อเท็จจริงมันก็เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 1452 ก็ตาม มันไม่มีชายผู้เป็นสามีน้อย มีแต่ผู้หญิง กรณีแบบนี้จึงต้องกลับไปใช้หลักทั่วไป คือ มาตรา 1536 บรรคแรก บุตรที่คลอดออกมาจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายที่จดทะเบียนสมรสในครั้งแรก ต่อให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452 มันก็จะใช้มาตรา 1538 บรรคสามไม่ได้ เพราะ มาตรา 1538 บรรคหนึ่งยังใช้ไม่ได้เลย

****การใช้มาตรา 1538 ได้ มันต้องเป็นกรณีที่การจดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นชายกับหญิงเท่านั้น****

บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453

มาตรา 1537 วางหลักว่า ในกรณีที่ หญิงทำการสมรสใหม่นั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 1453 และ คลอดบุตรภายในสามร้อยสิบวัน นับแต่วันที่มีการสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กที่เกิดแต่หญิงนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่ และ ห้ามมิให้นำข้อสันนิษฐานในมาตรา 1536 ที่ว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสเดิมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เว้นแต่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่นั้น



จะต่างกับมาตรา 1538 ตรงที่ว่า การสมรสสิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม มันมีมาตรา 1536 ที่กำหนดว่า 310 วันนับแต่การสมรส สิ้นสุดลง ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เคยเป็นคู่สมรส จึงต้องมีมาตรา 1537 ใช้อย่างกับ จุดตัดจะอยู่ที่ว่า ถ้าเกิดขึ้น ก่อนที่หญิงจะจดทะเบียนสมรสใหม่กับชายใน 310 วัน (ยังไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 1453) ก็ไม่ต้องใช้มาตรา 1537 ใช้มาตรา 1536 วรรค 1 บุตรนั้นย่อมเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เคย เป็นคู่สมรส แต่ถ้าเกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสใหม่กับชายใน 310 วัน (ฝ่าฝืนมาตรา 1453 แล้ว) ต้องใช้มาตรา 1537 บุตรนั้นย่อมเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสใหม่

การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453 นั้นยอมทำได้ไม่มีแต่ผลอย่างใด แต่ถ้าวการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453 นั้นเป็นโมฆะด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ลูกสมรสกับบิดา ก็ไม่กระทบถึงการบังคับใช้มาตรา 1537 เพราะ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า การสมรสหาใช่เหตุที่แสดง ความเป็นโมฆะในตนเองไม่ แต่เป็นคำพิพากษาของศาล **ย้ำว่าใช้กับกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น ถ้าอยู่กันเฉยๆ แล้วยังไม่ พ้น 310 วันนับแต่การสมรสสิ้นสุดลง ก็ต้องกลับไปใช้มาตรา 1536**

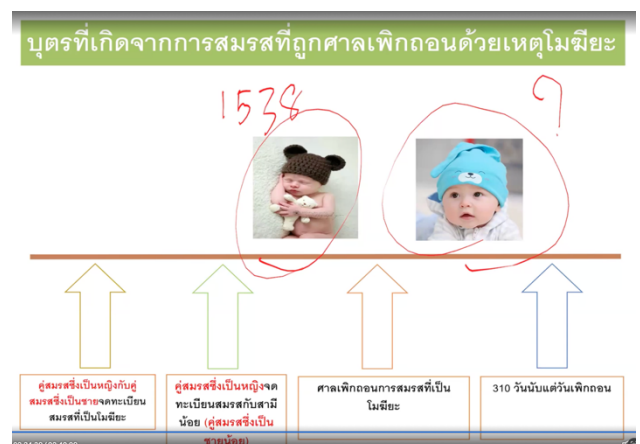
บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ

มาตรา 1560 วางหลักว่า บุตรเกิดระหว่างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให้เพิกถอนภายหลังนั้นให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นคู่สมรสกับชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่มีการสมรส สิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรส แล้วแต่กรณี

จริงๆ มาตรา 1560 ไม่ได้บัญญัติมาก็ได้ เพราะมันสามารถใช้มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง แทนได้ (ใช้กับการสมรสที่เป็นโมฆะ โมฆียะ และ สมบูรณ์) การสมรสที่เป็นโมฆียะมันจะสิ้นสุดลงด้วย การตาย หย่า หรือ เพิกถอน ก็ได้ แต่ การเพิกถอนนั้น มันจะ นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการสมรสที่ตกเป็นโมฆียะ เช่นนี้ การสมรสจึงสิ้นสุดลงวันนั้น จึงเริ่มนับ 310 วันแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการสมรสที่ตกเป็นโมฆียะ มันไม่มีผลย้อนหลังเหมือนกับการสมรสที่เป็นโมฆะ ถ้าพ้น 310 วัน ก็จะเป็นบุตรนอกสมรสทันที **ข้อสอบอาจมีการบวกกับเรื่องอื่น เช่น เรื่องของมาตรา 1538 มาตรา 1537 มาแทรก ถัดคิดเหมือนกับการสมรสที่สมบูรณ์เลย เพราะว่า การสมรสที่เป็นโมฆียะมันไม่มีอะไร มันก็เหมือนการสมรสที่สมบูรณ์ เพียงแต่ เหตุสิ้นสุดมันมากกว่า**

กรณีที่มาตรา 1538 วรรคแรก ใหญ่กว่า มาตรา 1536 วรรคแรก (จากที่กล่าวมาข้างต้น)



วิธีการปฏิเสธความเป็นบิดา/บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อมันมีผลของมาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 จะส่งผลให้บิดากับบุตรเป็นบิดากับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายกัน แต่สิ่งหนึ่งที่กฎหมายประสงค์ คือ อยากให้บิดาในทางข้อเท็จจริงกับบิดาในทางข้อกฎหมายเป็นคนเดียวกัน แต่ต้องไม่ลืมว่าด้วยความที่เป็นบทสันนิษฐานนั้น ใครจะไปรู้ว่าเป็นจริงไหม กฎหมายจึงต้องเปิดช่องให้เพิ่มเติม ที่จะทำบิดาในทางข้อเท็จจริงกับบิดาในทางข้อกฎหมายเป็นคนเดียวกัน ซึ่งกฎหมายให้ฟ้องได้ทั้งสองฝ่ายทั้ง บุตร (การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร) และ บิดา (การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร) **การแจ้งเกิดสำคัญมาก ถ้าไปแจ้งเกิดให้บุตรในสมรส ก็ไม่สามารถฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรได้**

ในทางกลับกัน ถ้าไปแจ้งเกิดให้บุตรนอกสมรส ก็อาจถูกฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร (เดียวจะกล่าวถัดไปในเทป 5)

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

ภาพรวมของการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

